



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 85º D.P. JARDIM MIRNA

Boletim No.: 1949/2017

INICIADO:31/05/2017 08:27hs e EMITIDO:31/05/2017 14:49hs

Folha :1

JLLPRXCBDKEEGP\6

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA AURELIANO DE BERUETE, 35 - GRAJAU - CEP: 04844-670
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 85 D.P. - JARDIM MIRNA

Ocorrência: 31/05/2017 Às 05:00 horas

Comunicação: 31/05/2017 Às 08:19 horas

Elaboração: 31/05/2017 Às 08:27 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- JOSE PERGENTINO DORNELAS LEITE JUNIOR - Presente ao plantão - RG: 39842141

SP - emitido em 12/07/2016 - Exibiu o RG original: Sim

Pai: JOSE PERGENTINO DORNELAS LEITE - Mãe: ITAMAR SOUZA DA SILVA

Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino

Nascimento: 01/12/1997 19 anos - Estado civil: Solteiro

Instrução: 1 Grau completo - CPF: 40515571890

Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca

Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Ondulado

Cor do cabelo: Castanhos escuros - Altura: 1,80 - Compleição: MAGRO

Endereço Residencial: RUA TRIO ARQUE DUQUE, 10 B - JARDIM SÃO BERNARDO

S.PAULO - SP - Telefones: (11)5925-2485 (Residencial) - Recado: 982910821

nhs - 1054

Utilização de algemas por razão:

Resistência do preso, Fundado receio de fuga do preso, Fundado receio de perigo a integridade física própria ou alheia

Testemunha:

- MARCIO FERNANDO DE OLIVEIRA - Presente ao plantão - RG: 42584554-SP

emitido em 24/07/2007 - Exibiu o RG original: Sim

Pai: MARCIO DE OLIVEIRA - Mãe: EDNA ELIZABETE OLIVEIRA

Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino

Nascimento: 10/07/1986 30 anos - Profissão: POLICIAL MILITAR

85º D.P. JARDIM MIRNA

Endereço da delegacia : R JUVENAL H FERREIRA, 141 - JD MIRNA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5526-9955

www.policiacivil.sp.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 85º D.P. JARDIM MIRNA

Boletim No.: 1949/2017

INICIADO:31/05/2017 08:27hs e EMITIDO:31/05/2017 14:49hs

Folha :2

JLLPRXCBDKEEGP\B

Instrução: 2 Grau completo - CPF: 34953304888

Advogado Presente no Plantão: Não

Endereço Residencial: RUA SINFONIA ITALIANA, 8 - JD SÃO BERNARDO - S.PAULO
SP - Empresa: 3ª CIA DO 50º BPMM - Telefones: (11)5925-1806 (Residencial)

Condutor:

- WEVERTON PEREIRA DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 44799446-SP emitido em 15/12/2006 - Exibiu o RG original: Sim
- Pai: ALVARO ELIAS DA SILVA - Mãe: MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS SILVA
- Natural de: S.PAULO - SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
- Nascimento: 03/05/1989 28 anos - Estado civil: Solteiro
- Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: 2 Grau completo
- CPF: 37457766820 - Advogado Presente no Plantão: Não
- Endereço Comercial: RUA SINFONIA ITALIANA, 8 - JD SÃO BERNARDO - S.PAULO
- SP - Empresa: 3 CIA DO 1 BPM - Telefones: (11)5925-1806 (Residencial)

Entorpecentes:

- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 25
- Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 25 - Involucro: PLÁSTICO
- Observações: 25 INVOLUCROS COM MACONHA
- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 62
- Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 62 - Involucro: PLÁSTICO
- Observações: 62 MICROTUBOS COM COCAINA
- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 12
- Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 12 - Involucro: PLÁSTICO
- Observações: 12 INVOLUCROS COM CRACK

Histórico:

Alegam os policiais militares WEVERTON PEREIRA DA SILVA e MARCIO FERNANDO DE OLIVEIRA, que ora figuram como condutor e testemunha, declarando que realizavam patrulhamento preventivo e ostensivo na data, horário e local consignados, quando avistaram a pessoa de JOSÉ PERGENTINO DORNELAS LEITE JÚNIOR, que ao avistar os policiais, saiu correndo sem motivo aparente, o que gerou fundada suspeita nos policiais, que foram ao seu encalço e lograram êxito em detê-lo metros adiante. Os policiais realizaram busca pessoal no suspeito e lograram êxito em localizarem em poder dele, na cintura e sobre as vestes, uma sacola plástica contendo 62 invólucros com cocaína, 25 porções de maconha e 12 pedras de crack. Por conseguinte, os policiais militares conduziram o suspeito até esta distrital de polícia judiciária para ciência da autoridade policial

85º D.P. JARDIM MIRNA

Endereço da delegacia : R JUVENAL H FERREIRA, 141 - JD MIRNA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5526-9955

www.policiacivil.sp.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 85º D.P. JARDIM MIRNA

Boletim No.: 1949/2017

INICIADO:31/05/2017 08:27hs e EMITIDO:31/05/2017 14:49hs

Folha :3

JLLPRXCBDKEEGP\6

signatária.

*

Neste distrito, a autoridade infra-assinada passou a entrevistar as partes em separado. Os policiais militares apresentaram a versão retromencionada. JOSÉ PERGENTINO DORNELAS LEITE JÚNIOR declarou durante seu interrogatório que na presente data caminhava pela via pública, próximo de local onde ocorre tráfico de drogas, para ir comprar maconha, substância a qual alega ser usuário, e quando se aproximou do local, várias pessoas começaram a correr, dentre essas o declarante. Declarou que correu também por receio dos policiais, mesmo antes de adquirir a maconha. Contudo, os policiais lograram êxito em detê-lo, e, segundo ainda disse, o ameaçaram de intrujar droga em seu poder. Que após algum tempo, o qual não recorda quanto, os policiais localizaram uma droga escondida próxima da sua pessoa e disseram que era do depoente. Questionado sobre onde os policiais encontraram a droga, declarou não se recordar. Por fim, declarou que ficou no local até as 3 horas da manhã fumando maconha, e que as 5 horas da madrugada retornara de sua casa para fumar mais, razão pela qual foi conduzido para esta Distrital.

*

As substâncias apreendidas, nos precisos termos da Portaria Conjunta Decap/Instituto de Criminalística nº 01/2012, foram submetidas a teste de constatação provisória, que apontaram resultado positivo para maconha e cocaína, substâncias elencadas como entorpecente na Portaria SVS nº 344/1998, da Anvisa/Ministério da Saúde, que complementa as normas penais em branco da Lei Antidrogas (Lei Federal nº 11.343/2006). Por fim, requisitou-se exame pericial químico-toxicológico definitivo para cabal demonstração da materialidade.

*

À luz do contexto fático exposto, a Autoridade Policial exarou sua decisão e convicção jurídica nos termos do artigo 140, parágrafo 3º, da Constituição do Estadual Paulista, com a redação estipulada pela recente Emenda nº 35/12: Nesta etapa urgente de cognição sumária, tendo em vista as ponderações lançadas, sobretudo a versão alegada pelos policiais, de relativa presunção de legitimidade, reputou-se que a conduta de JOSÉ PELEGRINE DORNELAS LEITE JÚNIOR corresponde ao crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/2006, delito equiparado ao hediondo, consoante inciso XLIII, do art. 5º, da Constituição da República e art. 2º, caput, da Lei Federal nº 8.072/1990. O agente supostamente trouxe consigo as drogas, com autorização legal, em circunstâncias que afastam o intuito de posse para mero consumo pessoal, mormente em virtude da quantidade e natureza das substâncias.

*

Nada Mais.

85º D.P. JARDIM MIRNA

Endereço da delegacia : R JUVENAL H FERREIRA, 141 - JD MIRNA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5526-9955

www.policiacivil.sp.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 85º D.P. JARDIM MIRNA

Boletim No.: 1949/2017

INICIADO:31/05/2017 08:27hs e EMITIDO:31/05/2017 14:49hs

Folha :4

JLLPRXCBDKEEGP\

Exames requisitados: IC-IML
Solução: BO PARA FLAGRANTE

SÉRGIO RICARDO TREVISANI
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

GILSON RODOLFO A. MATOS JÚNIOR
DELEGADO DE POLÍCIA

85º D.P. JARDIM MIRNA

Endereço da delegacia : R JUVENAL H FERREIRA, 141 - JD MIRNA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5526-9955

www.policiacivil.sp.gov.br